BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 754 /QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Thủy lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐT4 ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 2 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-ĐHTL ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng, các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Email dhtl, webside Trường;
- Lưu: VT, HCTH (ĐN.05b).

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trịnh Minh Thụ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 754 /QĐ-ĐHTL ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Thủy lợi (sau đây gọi chung là Trường, Nhà trường), bao gồm: vị trí, chức năng; nguyên tắc, nội dung, hình thức hoạt động; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, trách nhiệm, quan hệ công tác, trình tự giải quyết công việc; các điều kiện đảm bảo hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ; trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường.

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trường.

Điều 2. Vị trí, chức năng hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường là hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của Trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Nhà trường; giúp các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ do Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc cán bộ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và chịu sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời, đúng nội dung, đối tượng trong quyết định thanh tra, kiểm tra; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

3. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, người ra quyết định thanh tra, kiểm tra, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, thành viên Đoàn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về

thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 4. Nội dung hoạt động của thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Thanh tra, kiểm tra hành chính

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo, các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động chuyên môn của đơn vị và cá nhân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

c) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch công việc, chương trình hoạt động, quy chế chuyên môn;

d) Thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên đề

a) Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh;

b) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo;

c) Thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và kỷ luật lao động;

d) Thanh tra, kiểm tra công tác tài chính;

đ) Thanh tra, kiểm tra công tác khảo thí và các điều kiện đảm bảo chất lượng;

e) Thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục chính trị và công tác sinh viên;

f) Thanh tra, kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

g) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý xây dựng, quản lý tài sản công.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng nhằm phục vụ công tác quản lý của Nhà trường.

4. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng xảy ra trong Nhà trường;

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng;

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng;

đ) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng;

e) Công khai, minh bạch các nội dung phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật;

f) Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật;

g) Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị;

h) Xây dựng, ban hành, công khai các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

i) Kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

5. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

Điều 5. Hình thức hoạt động của thanh tra, kiểm tra nội bộ

Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ trong Trường được thực hiện theo hai hình thức:

1. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, kiểm tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc do Hiệu trưởng giao.

Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ

Điều 6. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Cơ cấu tổ chức

Bộ phận thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ là bộ phận chuyên môn, thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp (sau đây gọi là Phòng), bao gồm Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách công tác thanh tra (sau đây gọi là Lãnh đạo Phòng) và cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu ban hành văn bản quy định về công tác thanh tra, kiểm tra của Trường; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

c) Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra;

d) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại và tố cáo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

đ) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

e) Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 7. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Tiêu chuẩn

a) Là viên chức hoặc người lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Nhà trường;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong chấp hành pháp luật; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có lối sống lành mạnh, tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng;

c) Có trình độ Đại học trở lên;

d) Có hiểu biết về chính sách, pháp luật; nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; có khả năng phân tích tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý của cơ sở; có năng lực xem xét, kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo phòng phụ trách công tác thanh tra;

b) Kiến nghị với Lãnh đạo phòng các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm được phân công để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, kiến nghị các vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Lãnh đạo phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao;

d) Tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ hoặc thanh tra, kiểm tra độc lập theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Khi tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Quy định này.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo phòng phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, Lãnh đạo phòng được phân công phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ thuộc Phòng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

3. Trình Hiệu trưởng ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

4. Kiến nghị Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động trái pháp luật của tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

5. Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra.

6. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng hoặc cơ quan thanh tra cấp trên.

7. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 9. Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ gồm có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (nếu cần) và các thành viên khác.

a) Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có thể là Phó Hiệu trưởng hoặc Lãnh đạo phòng phụ trách công tác thanh tra;

b) Tùy theo yêu cầu và nội dung thanh tra, kiểm tra, Đoàn thanh tra, kiểm tra có thể có Phó Trưởng đoàn là cán bộ cấp Trưởng (hoặc cấp Phó) đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra;

c) Thành viên gồm cán bộ chuyên trách công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và các thành viên khác có chuyên môn phù hợp với nội dung cuộc thanh tra, kiểm tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và trình người ra quyết định phê duyệt;

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn thanh tra, kiểm tra;

c) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra, kiểm tra;

d) Kiến nghị với người ra quyết định thanh tra, kiểm tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra, kiểm tra;

đ) Yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra;

e) Yêu cầu đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra;

g) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra, kiểm tra khi có căn cứ cho rằng có vi phạm pháp luật và báo cáo với người ra quyết định thanh tra trong thời gian không quá 24 giờ;

h) Kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm của các đối tượng thanh tra, kiểm tra hoặc các đối tượng có liên quan trong Trường khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, tổ chức, cá nhân và báo cáo với người ra quyết định thanh tra, kiểm tra trong thời gian không quá 24 giờ;

i) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc đang là đối tượng thanh tra, kiểm tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc thanh tra, kiểm tra;

k) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra; quản lý các thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để giải quyết các kiến nghị của thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra;

l) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra; báo cáo với người ra quyết định thanh tra, kiểm tra về kết quả thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực khách quan của báo cáo đó.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn, báo cáo Trưởng đoàn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b) Yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra; yêu cầu đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra;

c) Kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; kiến nghị việc xử lý về những vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra;

d) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo;

đ) Tham gia xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra;

e) Thực hiện các công việc khác liên quan đến cuộc thanh tra, kiểm tra khi Trưởng đoàn giao.

4. Đối với cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra khi tiến hành thanh tra, kiểm tra độc lập có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 2 của điều này.

Điều 10. Cộng tác viên thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Cộng tác viên thanh tra, kiểm tra nội bộ là người không thuộc biên chế của Phòng Hành chính - Tổng hợp, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra được người có thẩm quyền huy động làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc theo vụ việc.

2. Việc huy động cộng tác viên thanh tra, kiểm tra do Hiệu trưởng quyết định theo đề nghị của Lãnh đạo phòng phụ trách công tác thanh tra.

3. Cộng tác viên thanh tra, kiểm tra nội bộ chịu sự giám sát của người ký quyết định trong thời gian thực hiện thanh tra, kiểm tra.

4. Cộng tác viên khi tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra có nhiệm vụ quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định tại khoản 3 điều 9 Quy định này.

Chương III

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THANH TRA, KIỂM TRA

Điều 11. Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Chuẩn bị thanh tra, kiểm tra

a) Hiệu trưởng chỉ đạo đơn vị hoặc cá nhân thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình trước khi ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

b) Ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra

Căn cứ vào kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của thanh tra đột xuất, Lãnh đạo phòng có trách nhiệm đề xuất cụ thể quy mô, nội dung, đối tượng, thời gian tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra, thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra và chuẩn bị dự thảo Quyết định thanh tra, kiểm tra. Căn cứ đề xuất của Lãnh đạo phòng và kết quả thu thập thông tin tài liệu, nắm bắt tình hình (nếu có), Hiệu trưởng ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra *(Mẫu số 01-TTr)*.

c) Xây dựng, phê duyệt, phổ biến Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra

Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chủ trì xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng phê duyệt *(Mẫu số 02-TTr)*. Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra là tài liệu nội bộ của Đoàn thanh tra, kiểm tra;

Sau khi Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức họp Đoàn thanh tra, kiểm tra để phổ biến và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thống nhất về phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, kiểm tra; sự phối hợp giữa các thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra.

d) Xây dựng Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra báo cáo

Căn cứ nội dung, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm chủ trì cùng các thành viên xây dựng Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra báo cáo *(Mẫu số 03-TTr)*;

Trước khi công bố Quyết định 05 ngày làm việc đối với thanh tra và 03 ngày làm việc đối với kiểm tra Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra, kiểm tra kèm theo Đề cương yêu cầu báo cáo (nếu có). Văn bản phải thể hiện các nội dung: Dự kiến lịch thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan; yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra báo cáo theo nội dung đề cương và thời gian nộp báo cáo (nếu có đề cương yêu cầu kèm theo); yêu cầu về thành phần làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra; yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra chuẩn bị thông tin, tài liệu minh chứng.

2. Tiến hành thanh tra, kiểm tra

a) Công bố Quyết định thanh tra/ Gửi Quyết định kiểm tra

Đối với thanh tra: Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo và công bố Quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo với Hiệu trưởng mời thêm Lãnh đạo nhà trường, đại diện các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra. Việc công bố Quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản, có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và Lãnh đạo đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra *(Mẫu số 04-TTr)*.

Đối với kiểm tra: Trưởng đoàn hoặc thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc gửi Quyết định kiểm tra 03 ngày trước khi Đoàn đến kiểm tra.

b) Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra báo cáo theo đề cương; yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra. Việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu được thực hiện bằng văn bản.

c) Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu

Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin, tài liệu đã thu thập được; đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra, kiểm tra liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra; yêu cầu người có trách nhiệm, người có liên quan giải trình về những vấn đề chưa rõ; trường hợp cần làm việc trực tiếp với đối tượng thanh tra, kiểm tra, người có liên quan thì thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra báo cáo Trưởng đoàn xem xét, quyết định;

Trong trường hợp cần làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra thì Trưởng đoàn mời đối tượng thanh tra, kiểm tra, đại diện đơn vị, cá nhân có liên quan đến làm việc hoặc yêu cầu đối tượng thanh tra, kiểm tra báo cáo. Kết quả làm việc liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra phải được lập thành biên bản *(Mẫu số 05-TTr)*.

d) Sửa đổi bổ sung nội dung Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra

Hiệu trưởng quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra. Việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra không được vượt quá phạm vi đã được xác định trong Quyết định thanh tra, kiểm tra.

3. Kết thúc thanh tra, kiểm tra

a) Xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra và kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chủ trì xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra *(mẫu số 06-TTr;)*

Dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra được gửi lấy ý kiến các thành viên trong Đoàn thanh tra, kiểm tra. Nếu có ý kiến khác nhau về các nội dung thì Trưởng đoàn xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về quyết định của mình;

Trong quá trình xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, khi cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra tham khảo ý kiến đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm cho việc nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị xử lý được chính xác, khách quan.

b) Xem xét Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

Hiệu trưởng trực tiếp xem xét, đánh giá các nội dung trong Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra. Trường hợp trong Báo cáo có những nội dung cần làm rõ thêm, Hiệu trưởng yêu cầu Đoàn thanh tra, kiểm tra báo cáo bổ sung bằng văn bản về những nội dung chưa rõ hoặc cần giải trình.

c) Xây dựng dự thảo và ký ban hành Kết luận thanh tra/ Thông báo kết quả kiểm tra

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, Hiệu trưởng chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chủ trì xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra *(Mẫu số 07-TTr)* hoặc Thông báo kết quả kiểm tra *(Mẫu số 08-TTr);*

Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng lấy ý kiến của đơn vị chuyên môn hoặc gửi dự thảo Kết luận thanh tra, kiểm tra cho đối tượng thanh tra, kiểm tra giải trình, bổ sung. Ý kiến của đơn vị chuyên môn và giải trình của đối tượng thanh tra, kiểm tra phải thực hiện bằng văn bản và có tài liệu minh chứng kèm theo. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất hướng xử lý nội dung giải trình của đối tượng thanh tra, kiểm tra và ý kiến của đơn vị chuyên môn.

d) Công khai Kết luận thanh tra/Thông báo kết quả kiểm tra

Đối với nội dung thanh tra: Kết luận thanh tra đã được phê duyệt phải được công khai theo một trong các hình thức sau:

- Công bố tại cuộc họp, thành phần gồm: Hiệu trưởng hoặc cá nhân, đơn vị được ủy quyền; đại diện Đoàn thanh tra; đối tượng thanh tra; các đơn vị, cá nhân có liên quan;

- Đăng lên trang thông tin điện tử của Trường ít nhất là 05 ngày liên tục;

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của đối tượng thanh tra, kiểm tra ít nhất 15 ngày liên tục.

Đối với nội dung kiểm tra: Thông báo kết quả kiểm tra sau khi được phê duyệt phải được gửi cho đối tượng kiểm tra.

đ) Tổng kết hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có)

Khi cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức họp để tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn. Nội dung họp Đoàn thanh tra, kiểm tra được lập thành biên bản và được lưu trong hồ sơ thanh tra, kiểm tra.

e) Lưu hồ sơ

Hồ sơ một cuộc thanh tra, kiểm tra được lưu trữ gồm:

- Quyết định thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Biên bản thanh tra, kiểm tra; Báo cáo, giải trình của đối tượng thanh tra, kiểm tra; Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Đoàn;

- Kết luận thanh tra, Thông báo kết quả kiểm tra;

- Tài liệu khác có liên quan.

4. Theo dõi và xử lý sau thanh tra, kiểm tra

a) Tổng hợp báo cáo khắc phục tồn tại của đối tượng thanh tra, kiểm tra và các đơn vị, cá nhân liên quan;

b) Kiến nghị đề xuất của đơn vị được giao làm đầu mối theo dõi và xử lý sau thanh tra, kiểm tra (nếu có).

Điều 12. Thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra và gia hạn thời hạn thanh tra, kiểm tra

1. Thời gian tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm tra tối đa không quá 30 ngày làm việc tính từ ngày công bố quyết định thanh tra, kiểm tra đến khi kết thúc việc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại nơi được thanh tra, kiểm tra.

2. Việc gia hạn thời hạn thanh tra, kiểm tra do Hiệu trưởng xem xét, quyết định nhưng không được vượt quá 45 ngày làm việc tính từ ngày công bố quyết định thanh tra, kiểm tra đến khi kết thúc việc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại nơi được thanh tra, kiểm tra.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Chế độ đối với cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Lãnh đạo phòng phụ trách công tác thanh tra được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định của Nhà trường.

2. Cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi như người lao động khác của Trường; được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; được trang bị phương tiện làm việc; được tạo điều kiện thời gian, cơ sở vật chất và kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.

3. Cán bộ, người lao động khi được huy động tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ được hưởng chế độ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 14. Quan hệ công tác

1. Cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và Lãnh đạo phòng được phân công phụ trách công tác thanh tra.

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về hoạt động thanh tra nội bộ của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 15. Các điều kiện đảm bảo hoạt động của thanh tra, kiểm tra nội bộ

1. Kinh phí hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ được trích từ kinh phí hoạt động của Trường.

2. Cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ được bố trí phòng làm việc, trang bị các thiết bị tin học, phương tiện thông tin liên lạc và các trang, thiết bị khác phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Điều 16. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Thành lập tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; ban hành văn bản quy định cụ thể về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ phù hợp với điều kiện của Trường.

2. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý của Nhà trường và chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên, Hiệu trưởng chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ thuộc quyền quản lý trực tiếp; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã phê duyệt; quyết định thanh tra, kiểm tra, xử lý kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

3. Đảm bảo các điều kiện về nhân sự, chế độ chính sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ; chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Cử nhân sự tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ.

5. Trực tiếp hoặc phân công cho Phó Hiệu trưởng phụ trách định kỳ làm việc với cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý việc trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

6. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác thanh tra, kiểm tra với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, có quyền giải trình về nội dung thanh tra, kiểm tra, có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra, Trưởng đoàn, các thành viên khác của Đoàn thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kết luận thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện và trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị đó theo quy định của pháp luật.

4. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với thanh tra, kiểm tra nội bộ trong việc phòng ngừa, phát hiện, đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra độc lập, thành viên khác của Đoàn thanh tra, kiểm tra có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra, kiểm tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra, kiểm tra;

b) Thanh tra, kiểm tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra, kiểm tra;

c) Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật;

d) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra, kiểm tra trong quá trình thanh tra, kiểm tra;

đ) Cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức độ phải xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng không xử lý, xử lý không đầy đủ, không kiến nghị việc xử lý, không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Làm sai lệch, giả mạo, sửa chữa, tiêu hủy, chiếm đoạt hồ sơ thanh tra, kiểm tra;

g) Nhận hối lộ, môi giới hối lộ;

h) Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra;

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra, kiểm tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, kiểm tra;

c) Vu cáo, vu khống đối với người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

d) Đưa hối lộ;

đ) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra.

3. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có một trong những hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra;

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra, kiểm tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, kiểm tra;

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, kiểm tra; lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

d) Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ;

đ) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra;

e) Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản (qua Phòng Hành chính - Tổng hợp) để Nhà trường xem xét quyết định.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

(Kèm theo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Thủy lợi)

Mẫu số 01-TTr	Quyết định thanh tra/kiểm tra
Mẫu số 02-TTr	Kế hoạch tiến hành thanh tra/kiểm tra
Mẫu số 03-TTr	Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra/kiểm tra báo cáo
Mẫu số 04-TTr	Biên bản công bố Quyết định thanh tra
Mẫu số 05-TTr	Biên bản thanh tra/kiểm tra
Mẫu số 06-TTr	Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra
Mẫu số 07-TTr	Kết luận thanh tra
Mẫu số 08-TTr	Thông báo kết quả kiểm tra

Mẫu số 01-TTr: QUYẾT ĐỊNH THANH TRA/KIỂM TRA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra/kiểm tra... *(tên cuộc thanh tra/kiểm tra)*

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04/01/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-ĐHTL ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học...ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-ĐHTL ngày ...của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra/Kiểm tra...(tên cuộc thanh tra/kiểm tra)

Thời kỳ thanh tra/kiểm tra...

Thời hạn thanh tra/kiểm tra là ...ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra/kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. .....,Trưởng đoàn
2. .....,Phó trưởng đoàn (nếu có)
3. .....,thành viên

.....

Điều 3. Đoàn thanh tra/kiểm tra có nhiệm vụ *(Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra/kiểm tra)*

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, *(Trưởng đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra/kiểm tra)* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - .....; - Lưu: VT, HCTH (...)	**HIỆU TRƯỞNG** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

Mẫu số 02-TTr: KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA/KIỂM TRA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI **ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA** **THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ....**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA/ KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số .../QĐ-ĐHTL ngày...../...../..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về việc ..... (*Tên cuộc thanh tra/kiểm tra*), Đoàn thanh tra/kiểm tra lập Kế hoạch tiến hành thanh tra/kiểm tra như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích .....

2. Yêu cầu.....

II. Nội dung thanh tra/kiểm tra

(*Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra/kiểm tra; những nội dung trọng tâm, trọng điểm tiến hành thanh tra/kiểm tra.*)

III. Phương pháp tiến hành thanh tra/kiểm tra

(*Phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra/ kiểm tra*)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Tiến độ thực hiện:.....

2. Chế độ thông tin, báo cáo:.....

3. Phân công nhiệm vụ:.....

4. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra: .....

5. Những vấn đề khác (nếu có):.....

PHÊ DUYỆT **CỦA HIỆU TRƯỞNG** *(Ký và ghi rõ họ tên)*	**TRƯỞNG ĐOÀN** **THANH TRA/KIỂM TRA** *(Ký và ghi rõ họ tên)*

Nơi nhận:
- Các đơn vị, cá nhân liên quan;
- Lưu: VT, HCTH (...)

Mẫu số 03-TTr: ĐỀ CƯƠNG YÊU CẦU ĐỐI TƯỢNG THANH TRA/KIỂM TRA BÁO CÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI **(ĐƠN VỊ)**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /BC-…	*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Về việc …….

I. Khái quát chung

II. Nội dung báo cáo ***(theo nội dung thanh tra/kiểm tra)***

….

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm
2. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân
3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

Nơi nhận:
- Đoàn thanh tra/kiểm tra;
- Lưu: .....

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04-TTr: BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI **ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA** **THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ....**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BIÊN BẢN
Công bố Quyết định thanh tra

Vào hồi ....giờ .....ngày.....tháng....năm 20..., tại ....., Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết số ...../QĐ-ĐHTL ngày...../...../..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi tiến hành công bố Quyết định thanh tra về .....

I. Thành phần tham dự

1. Đoàn thanh tra:

Ông (bà) .....chức vụ.....

Ông (bà) .....chức vụ.....

.....

2. Đại diện đối tượng thanh tra:

Ông (bà) .....chức vụ.....

Ông (bà) .....chức vụ.....

.....

1. Đại diện đơn vị, cá nhân liên quan (nếu có):

Ông (bà) .....chức vụ.....

Ông (bà) .....chức vụ.....

.....

II. Nội dung

Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; thống nhất lịch thanh tra trực tiếp; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; yêu cầu đối tượng thanh tra chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra; các ý kiến trao đổi.

.....

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi...giờ...ngày ....

Biên bản công bố Quyết định thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA *(Ký và ghi rõ họ tên)*	**ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA** *(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu số 05-TTr: BIÊN BẢN THANH TRA/KIỂM TRA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI **ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA** **THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ....**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BIÊN BẢN

Về việc thanh tra/kiểm tra..... (*nội dung thanh tra/kiểm tra*)

Thực hiện Quyết định số ..... ngày .....của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về việc ....., từ ngày ..... đến ngày....., Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng và thanh tra/kiểm tra trực tiếp tại .....về .....

Sau đây là kết quả kiểm tra:

I. Thành phần làm việc

1. Đại diện Đoàn thanh tra/kiểm tra:

- Ông (bà) ..... chức vụ .....

- Ông (bà) ..... chức vụ .....

2. Đại diện ..... *(Tên tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra/ kiểm tra)*

- Ông (bà) ..... chức vụ .....

- Ông (bà) ..... chức vụ .....

II. Nội dung, kết quả thanh tra/kiểm tra

(Nội dung, kết quả thanh tra/kiểm tra; đánh giá, nhận xét của Đoàn thanh tra/kiểm tra về từng nội dung; ý kiến của đơn vị, cá nhân được thanh tra/kiểm tra (nếu có).

III. Kiến nghị, đề xuất

.....

Biên bản kết thúc vào hồi....giờ ..... ngày ...../..../.....

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG **THANH TRA/KIỂM TRA** *(Ký và ghi rõ họ tên)*	**ĐẠI DIỆN ĐOÀN** **THANH TRA/KIỂM TRA** *(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu số 06-TTr: BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA/ KIỂM TRA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI **ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA** **THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ....**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BÁO CÁO

Kết quả thanh tra/kiểm tra ..... (*tên cuộc thanh tra/kiểm tra*)

Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số .... ngày ...../...../..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về ..... từ ngày ...../..../..... đến ngày ...../...../..... Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành thanh tra/kiểm tra tại ... (*Đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra/kiểm tra*)

Quá trình thanh tra/kiểm tra, Đoàn thanh tra/kiểm tra đã làm việc với ... (*Đơn vị, cá nhân có liên quan đã được xác minh để làm rõ nội dung thanh tra/kiểm tra(nếu có))* và tiến hành thanh tra/kiểm tra trực tiếp các nội dung thanh tra/kiểm tra.

Sau đây là kết quả thanh tra/kiểm tra:

1. Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra/kiểm tra của đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra/kiểm tra.

2. Kết quả thanh tra/kiểm tra

(*Các nội dung đã tiến hành thanh tra/kiểm tra: mô tả kết quả thanh tra/kiểm tra, nếu có sai phạm cần nêu nội dung sai phạm, hậu quả, thiệt hại gây ra; đơn vị, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến sai phạm; đánh giá, nhận xét về việc sai phạm của các đối tượng có liên quan*)

3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra/kiểm tra

(*Kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra/kiểm tra, trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có vi phạm. Trong trường hợp có hành vi tham nhũng thì phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng theo mức độ vi phạm.*)

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

(*Các biện pháp đã áp dụng trong khi tiến hành thanh tra/kiểm tra như: tạm đình chỉ hành vi vi phạm, kiểm kê tài sản, niêm phong tài liệu...*)

5. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra (nếu có)

.....

6. Kiến nghị biện pháp xử lý:

Kiến nghị xử lý hành chính; xử lý kinh tế; chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm (nếu có) sang cơ quan điều tra và những kiến nghị khác (nếu có).

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra về ... (*Tên cuộc kiểm tra*), Đoàn kiểm tra xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng./.

Nơi nhận: - Hiệu trưởng; - Lưu: VT, HCTH (...)	**TRƯỞNG ĐOÀN** **THANH TRA/KIỂM TRA** *(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu số 07-TTr: KẾT LUẬN THANH TRA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /KL-ĐHTL	*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc ..... (*tên cuộc thanh tra*)

Thực hiện Quyết định thanh tra số .../QĐ-ĐHTL ngày .../..../... của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về ... *(tên cuộc thanh tra)* từ ngày .../.../... đến ngày .../.../..., Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại ... (*Đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra*)

Xét báo cáo kết quả thanh tra ... ngày .../.../... của Trưởng đoàn thanh tra; ý kiến giải trình của đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra (nếu có), Hiệu trưởng kết luận như sau:

1. Khái quát chung.

Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra của đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra

2. Kết quả thanh tra

Nêu cụ thể kết quả theo nội dung thanh tra; nêu cụ thể ưu điểm, mặt làm được, làm đúng và nhược điểm, tồn tại, thiếu sót, sai phạm (nếu có) .

3. Kết luận

Kết luận về những nội dung kết quả thanh tra; đánh giá chung ưu điểm, mặt làm được, làm đúng và nhược điểm, tồn tại, thiếu sót, sai phạm (nếu có); nguyên nhân; trách nhiệm.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Trên đây là kết luận thanh tra về...., Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân nêu trên triển khai khắc phục tồn tại, báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản qua Phòng Hành chính-Tổng hợp trước ngày...để Phòng tập hợp báo cáo Hiệu trưởng./.

Nơi nhận: - Thanh tra Bộ GDĐT; - Các đơn vị, cá nhân liên quan; - Lưu: VT, HCTH (...)	**HIỆU TRƯỞNG** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

Mẫu số 08-TTr: THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TB-ĐHTL	*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
Về việc ..... (*tên cuộc kiểm tra*)

Thực hiện Quyết định kiểm tra số .../QĐ-ĐHTL ngày .../..../... của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về ... (*tên cuộc kiểm tra*) từ ngày .../.../... đến ngày .../.../..., Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại ... (*Đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra*)

Xét báo cáo kết quả kiểm tra ... ngày .../.../... của Trưởng đoàn kiểm tra; ý kiến giải trình của đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra (nếu có), Hiệu trưởng thông báo kết quả kiểm tra như sau:

1. Khái quát chung.

Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra của đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra

2. Kết quả kiểm tra

- Nêu kết quả kiểm tra thực tế tình hình hoạt động quản lý của đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định kiểm tra đặt ra;

- Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra; xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm (tồn tại thiếu sót, sai phạm – nếu có

3. Kết luận

Kết luận về những nội dung được kiểm tra, những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi vi phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có). Trong trường hợp có hành vi tham nhũng thì nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ vi phạm

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Nơi nhận: - Thanh tra Bộ GDĐT; - Các đơn vị, cá nhân liên quan; - Lưu: VT, HCTH (...)	**HIỆU TRƯỞNG** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*